PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

1 VARA DA COMARCA DE BURITICUPU

SENTENÇA/MANDADO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Antecipação de Tutela proposta pelo(a) GENY DE SOUSA em face do MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS e ESTADO DO MARANHÃO, todos qualificados nos autos.

Objetiva, em síntese, que o ente demandado providencie a realização de procedimento cirúrgico ora designado de MICROCIRURGIA DE LARINGE, assim como forneça à parte autora o medicamento pleiteado, denominado de CIDOFOVIR, enquanto durar o tratamento, comprovada a necessidade mediante receituário médico, bem como seja encaminhado o paciente ao especialista referência na área, e, caso seja possível, com o próprio profissional que diagnosticou sua enfermidade e que já prescreveu o seu tratamento, ora pleiteado, sob pena de multa.

Os entes públicos foram devidamente intimados para se manifestarem no prazo de 72h do pedido liminar e ambos permaneceram inertes (*DECORRIDO PRAZO DE ESTADO DO MARANHAO(CNPJ=06.354.468/0001-60) EM 20/02/2020 23:59:59.; DECORRIDO PRAZO DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS EM 13/02/2020 11:30:02.)*

Com a inicial juntou documentos.

Liminar deferida no ID 29691792 - Decisão (https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1214065&ca=1ded7e85217d1ef905a337787c441e541ae615c1d8efa66e07a7e81f5f5a1acc25b2512310773C

Devidamente citados, os entes deixaram transcorrer o prazo sem apresentar resposta - 34925109 - Certidão (https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1214065&ca=1ded7e85217d1ef905a337787c441e541ae615c1d8efa66e07a7e81f5f5a1acc25b2512310773C

Após a regular instrução processual, vieram os autos conclusos.

É o breve relato que se faz necessário. **DECIDO.**

Eventuais preliminares, transfiro para o mérito com fulcro na teoria da asserção, diante da necessidade de análise de documentos acostados aos autos e passo ao julgamento antecipado da lide por entender desnecessárias outras provas.

Da análise dos autos, verifico a comprovação da situação do paciente através dos receituários médicos indicativos.

Sendo assim, é indiscutível a urgência da requerente em realizar o tratamento de sua enfermidade.

Trata-se, na realidade, de uma questão que põe em cheque a própria dignidade da pessoa humana, que é o nosso valor constitucional supremo e que impõe ao Estado um dever, denominado de **mínimo existencial,** que é conceituado pela doutrina especializada como "*o conjunto de bens e utilidades indispensáveis a uma vida humana digna".* Abrange os direitos a saúde, educação e moradia.

Assim, fica extreme de dúvidas de que o direito a saúde é decorrência desse princípio, estando estampado na Constituição Federal de 1988, entre outros, em seu artigo 196, que estabelece:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"

Percebe-se, portanto, que a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros.

Não se pode olvidar que a melhor opinião acerca de qual tratamento deve ser seguido pelo paciente é a do médico especialista responsável pelo seu tratamento o qual, independentemente de seu custo econômico e sendo necessário à garantia da saúde do requerente, deverá ser a ele fornecido pelo Município requerido, que é um dos responsáveis pela garantia do direito fundamental à saúde.

De se notar que o Estado, em qualquer das esferas de governo, tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, de modo que **o Sistema Único de Saúde está alicerçado no princípio da co-gestão, pela participação simultânea dos entes estatais dos três níveis**, devendo os serviços públicos de saúde integrarem rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo. **Isto denota a responsabilização solidária dos entes estatais, ficando refutada qualquer tese em sentido contrário.**

Neste momento, questões financeiras e econômicas não podem ser obstáculo intransponível para o custeio do tratamento da requerente, devendo o ente demandado exercer sua função social no caso concreto. Neste sentido, tem caminhado a jurisprudência pátria:

STJ-270328) ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANIFESTA NECESSIDADE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade

administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-Membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 03.10.2005). Agravo regimental improvido. (AgRg no Recurso Especial nº 1136549/RS (2009/0076691-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 08.06.2010, unânime, DJe 21.06.2010).

TJDFT-110208) REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POPULAÇÃO CARENTE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. I - Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, se o medicamento vindicado foi disponibilizado em cumprimento de determinação judicial, sendo certo, outrossim, que é sentença, e não a liminar, detém a força coercitiva própria da prestação jurisdicional, não havendo, pois, com o cumprimento desta, a perda superveniente do objeto da ação. II - A saúde é direito de todos e dever do Estado, constitucionalmente assegurado e disciplinado, que implica na garantia, em especial à população carente, de acesso gratuito a medicamentos, equipamentos, aparelhos e quaisquer materiais imprescindíveis à preservação da vida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. III - Sendo público e notório que a deficiência do serviço deve-se à desídia da Administração Pública, resulta inaplicável o princípio da reserva do possível, o qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se pode sobrepor à obrigatoriedade do Estado em garantir o mínimo existencial aos cidadãos. IV - Remessa oficial desprovida. (Processo nº 2006.01.1.070103-3 (465044), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Nívio Geraldo Gonçalves. unânime, DJe 25.11.2010).

TJMG-306607) APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AÇÃO COMINATÓRIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - DIREITO À SAÚDE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA. A produção de provas constitui direito da parte, a comportar temperamentos a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca da sua utilidade e necessidade, de

modo a resultar no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O texto constitucional, em seu art. 23, II, dispõe ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". Levando-se em consideração a preservação do bem maior do ser humano (a vida digna), deve-se afastar toda e qualquer postura tendente a negar a consecução desses direitos, a fim de assegurar o mínimo existencial, erigido como um dos princípios fundamentais da Carta Magna de 1988. (Apelação Cível/Reexame Necessário nº 2881732-18.2009.8.13.0701, 2ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Hilda Teixeira da Costa. j. 10.05.2011, unânime, Publ. 31.05.2011).

Assim, considerando o estado de saúde cabe ao ente demandado garantir o fornecimento dos medicamentos os quais são necessários ao exercício e concretização do direito à saúde e à vida do demandante, valores constitucionais consagrados.

Ante o exposto, ratifico a decisão de antecipação de tutela de ID **29691792 - Decisão** (https://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1214065&ca=1ded7e85217d1ef905a337787c441e541ae615c1d8efa66e07a7e81f5f5a1acc25b2512310773054

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e DETERMINO que o MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS e ESTADO DO MARANHÃO, de forma solidária, **providenciem a realização de procedimento cirúrgico ora designado de MICROCIRURGIA DE LARINGE, assim como forneça à parte autora o medicamento pleiteado, denominado de CIDOFOVIR, ao demandante, enquanto durar o tratamento, comprovada a necessidade mediante receituário médico, bem como seja encaminhado o paciente ao especialista referência na área, e, caso seja possível, com o próprio profissional que diagnosticou sua enfermidade e que já prescreveu o seu tratamento, ora pleiteado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).**

Intime-se o ente demandado demandado desta sentença, através do seu representante judicial.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária, com fulcro no art. 496, I do CPC.

Isento o ente público de custas processuais. Sem honorários.

Intimem-se.

Atribuo força de mandado a esta sentença

Buriticupu, datado eletronicamente.

RAPHAEL LEITE GUEDES

JUIZ DE DIREITO TITULAR

Assinado eletronicamente por: RAPHAEL LEITE GUEDES
27/08/2020 10:43:32
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 34929320

20082710433240200000032742389

IMPRIMIR GERAR PDF